

1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终5795号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):某保安公司

被告(被上诉人):胡某、罗某

【基本案情】

2021年8月5日,胡某入职某保安公司,岗位是人事主管。胡某的工作内容包括负责员工劳动合同的签订以及转账事务。2021年4月12日,罗某入职某保安公司,岗位是人事内勤。罗某的工作内容是日常的内勤活动,偶尔会有转账事务。2021年11月30日10时,胡某、罗某被骗加入名为“L 保安服务”的QQ群,后胡某电话通知罗某根据该群中相关人员的指示使用某保安公司对公账户向指定账户转账216000元,导致某保安公司被骗取216000元。当日,胡某、罗某以及某保安公司的法定代表人郭某三人一同向厦门市公安局莲前派出所报警,办理意见:属于公安机关接警范围,拟予登记受理。厦门市公安局莲前派出所所在郭某的《询问笔录》中载明,郭某讲道:“罗某是我公司的内勤,平常有时候也会帮忙操作转账,不过都要我签名确认同意才行。公司账户有开通网银,而且U盾也都在公司,所以她可以直接操作……”2021年12月26日,胡某因个人原因离职。2022年1月3日,罗某因个人原因离职。

另查,某保安公司向法院提交部分《用款审批单》以及《工资表审批单》:“领导审核”或“总经理”签名处均有郭某的手写签名。胡某、罗某向法院提交胡某与郭某的《微信聊天记录》与《通话录音》:郭某曾通过微信和电话沟通的方式让胡某先对外支付款项后再补签审批单。

某保安公司以胡某、罗某作为被申请人,向厦门市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,请求胡某、罗某共同赔偿经济损失216000元及利息损失13013.26元(自2021年11月30日起计算至2022年4月28日止)。2023年1月19日,厦门市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决:驳回某保安公司的仲裁请求。某保安公司不服上述裁决,向法院提起诉讼。胡某、罗某未提起诉讼,二人对某保安公司上述主张均不同意。

【案件焦点】

1. 胡某、罗某因遭受电信诈骗给某保安公司造成的损失，是否存在重大过失；2. 胡某、罗某是否可以未有合同约定为由而不承担赔偿责任；3. 应如何划分胡某、罗某的赔偿责任比例以及赔偿数额。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：某保安公司与胡某、罗某之间存在劳动关系。关于争议焦点一，劳动者在履行劳动合同过程中，因故意或重大过失给用人单位造成损失的，应予适当承担赔偿责任。胡某、罗某虽非专职财务人员，但均要负责并处理转账事务，在进行转账事务时需尽到应有的审慎义务。二人在接到陌生电话时没有警惕意识就加入所谓的QQ工作群，在明知对外付款应经审批的情况下未向郭某核实，即轻信陌生指示对外转账，未尽到基本的审慎和注意义务。故，胡某、罗某对某保安公司的损失存在重大过失。关于争议焦点二，根据在案证据可知，该公司工作人员对外转账需上级领导审批，胡某、罗某知晓并曾实际执行审批制度。故，胡某、罗某未尽到审慎注意义务且违反用款审批制度导致公司损失，应共同对损失承担赔偿责任。关于争议焦点三，因某保安公司财务管理不够规范、审批流程管控不严、职员职责划分不清，对本案的损失也存在一定的过错，据此应酌情减轻胡某、罗某的赔偿责任。根据胡某、罗某的过失程度，酌定胡某、罗某共同赔偿15120元；

度，并兼顾二人的实际收入水平和财务职业风险，一审法院酌定由胡某、罗某共同承担损失10%的赔偿责任。胡某作为人事主管，应承担赔偿金额的70%，即15120元；罗某作为人事内勤，应承担赔偿金额的30%，即6480元。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、胡某应于本判决书生效之日起十日内向某保安公司支付赔偿款

15120元；

二、罗某应于本判决书生效之日起十日内向某保安公司支付赔偿款6480元；

三、驳回某保安公司的其他诉讼请求。

某保安公司不服一审判决，提出上诉。福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见，至于某保安公司上诉主张应由胡某、罗某承担主要赔偿责任依据不足，二审法院不予支持。综上所述，某保安公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

劳动者因本人原因给用人单位造成经济损失的情形，在现有法律条文中暂无明确规定，有的部门规章、地方性法规中有所提及，明确用人单位依据劳动合同约定或本单位规章制度要求劳动者承担赔偿责任。如何在审判中准确把握劳动者赔偿责任的认定标准，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、劳动者因本人原因给用人单位造成经济损失的情形认定

（一）纯粹劳动者本人原因导致

在未受到第三方干扰的情况下，用人单位的损失纯粹因劳动者重大过失导致，如劳动者在履职过程中出现营私舞弊、玩忽职守、严重违反规章制度等故意或重大过失的行为，此种情形在证据充分的情况下用人单位可要求劳动者承担赔偿责任，法院应当支持。

（二）外在因素介入导致

外在因素的介入加上劳动者本人的过错，共同导致用人单位损失的发生，且介入的外在因素非用人单位正常经营风险。面对此种情形，用人单位需举证劳动者未尽到劳动义务，严重违反劳动合同、规章制度、工作流程等，且损失不属于正常的经营风险。如营业员在岗期间店内商品被盗，若在安保措施不到位、在岗人手安排不足等情况下，不宜要求劳动者承担赔偿责任。反观本案，

某保安公司已举证胡某、罗某违反对外转账审批制度,结合日常工作职责,可认定劳动者因未尽审慎义务而受电信诈骗致用人单位损失,属于用人单位可要求劳动者赔偿经济损失的情形。

二、劳动者造成用人单位损失是否属于重大过失的考量因素

(一)劳动者构成重大过失的要素

重大过失是指在正常情况下,责任人在法律行为能力范围内能够预见而没有预见或是已经预见但轻信事故不会发生而未采取措施所造成的事故及损失。因此符合以下条件方能确认劳动者构成重大过失:一是劳动者有相应工作能力和职责;二是劳动者在正常情况下能预见到可能会给用人单位造成损失;三是劳动者具有因疏忽大意未预见到损失发生或是已预见到损失发生但轻信不会发生的主观心态;四是劳动者造成的损失不属于劳动过程中正常的劳动风险。

(二)“劳动义务+劳动风险”双重分析

劳动义务需要结合岗位职责、工作内容、工作能力综合评析,劳动风险需结合生产资料、劳动条件、单位利益综合评析。本案中,胡某、罗某作为成年人具备一定的生活经验和反诈常识,面对陌生电话号码及QQ工作群,有预见可能是电信诈骗的能力,二人却疏忽大意未向单位核实,且违反审批制度进行216000元的大额对外转账。可见,电信诈骗不属于胡某、罗某劳动过程中正常的劳动风险,也不属于某保安公司合理的经营损失,故二人存在重大过失。综上所述是否属于重大过失,应当结合劳动风险、劳动义务加以判断。

三、劳动合同未明确约定劳动者赔偿损失的审理思路

(一)法院不宜直接驳回用人单位诉求

劳动合同未约定或未设相应规章制度并不能直接作为案件驳回的先决条件,在此情形下并不意味着用人单位丧失要求劳动者承担赔偿责任的权利,约定是对日后可能发生赔偿事先达成共识。从社会效果来看,如果用人单位无权对劳动者因本人原因致单位损失的行为进行追偿,无疑等同于由用人单位承担劳动者个人的过失责任,显失公允。故,法院不应该以劳动合同未约定为由直接驳回用人单位的诉求。

（二）兼顾劳动者与用人单位的利益平衡

审理此类案件不仅要考虑用人单位与劳动者各自承担风险的能力，还需兼顾二者之间利益的平衡。在已确认劳动者存在重大过失的前提下，应当查明用人单位是否也存在过错，若查明用人单位对损失的发生也存在过错，应酌情减轻劳动者的赔偿责任。同时，赔偿范围应当与劳动者的过错大小、工资收入水平相适应，不能一概将其损失全部转嫁给劳动者，故应兼顾劳动者的实际收入水平和职业风险酌定其应承担的赔偿责任。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王舒彦

电子合同中“一签多用”情形下 格式条款提示说明义务的认定

—— 某顾问公司诉张某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终12380号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 某顾问公司

被告(上诉人): 张某

【基本案情】

张某与某顾问公司签订劳动合同，约定劳动期限自2021年1月1日至2023年6月30日。某顾问公司称张某已于2021年8月31日因个人原因辞职并于次

日入职甲服务公司。某顾问公司提供的“张某线上入职模板材料”显示，张某通过电子签名签署辞职申请表、面试记录表、劳动合同等十余份文件。

其中，辞职申请表载明张某因个人原因提出辞职，最后工作日是2021年8月31日；张某与甲服务公司签订的劳动合同包含如下条款：(1)公司可以根据业务情况随时调整张某的工作地点、工作岗位和工作内容；(2)连续或累计请假三天以上公司可以无责解除劳动合同；(3)劳动期限自2021年9月1日起至项目结束之日止。

上述十余份文件均有张某的电子签名，字样极为一致。除辞职申请表显示的时间为2021年8月31日外，其余文件显示的时间均为2021年9月1日，且时间为机打字样。

张某提交的银行交易明细显示，在2021年2月至2022年6月乙服务公司、某顾问公司、甲服务公司分别向张某发放不同月份的工资。张某提交《委托协议》载明，某顾问公司委托甲服务公司于2021年7月1日至2022年12月31日为某顾问公司员工发放工资。

乙服务公司为张某缴纳了2021年1月至4月的社会保险，某顾问公司为张某缴纳了2021年5月至2022年7月的社会保险。

张某提交的微信聊天记录及微信朋友圈截图显示，张某的工作在2021年9月前后并未发生变化。

另查，甲服务公司系某顾问公司投资设立的一人有限责任公司。

张某请求确认：在2021年1月4日至2022年7月13日与某顾问公司存在劳动关系。

【案件焦点】

张某通过一次签名同时签署多份电子合同，某顾问公司是否履行了异常格式条款的提示说明义务。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：张某与甲服务公司签订了生效日期为

2021年9月1日的劳动合同，张某虽不认可签字，但亦未提交充分证据予以反驳。一审法院认定张某自2021年1月4日至2021年8月31日与某顾问公司存在劳动关系，张某自2021年9月1日至2022年7月13日与某顾问公司不存在劳动关系。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条之规定，判决如下：

一、张某自2021年1月4日至2021年8月31日与某顾问公司存在劳动关系；

二、张某自2021年9月1日至2022年7月13日与某顾问公司不存在劳动关系；

三、驳回某顾问公司的其他诉讼请求。

张某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：根据在案证据，可以认定张某于2021年9月1日至2022年7月13日与某顾问公司仍存在劳动关系。

首先，从签署过程而言，张某是通过一次签名同时签署多份电子合同。产品服务证明的内容显示，张某进行电子签名的时间为2021年10月22日15:40:08，未显示张某存在多次签名的情况，而某顾问公司提供的具有张某电子签名的文件合计十余份，上述文件中张某电子签名字样极为一致，有理由认为上述文件中数十处电子签名字样均系张某于2021年10月22日通过一次签名的方式形成。

其次，某顾问公司未举证证明就异常格式条款向张某履行提示说明义务。本案中，某顾问公司提供的“张某线上入职模板材料”系某顾问公司自行制作的格式电子文本，其中辞职申请表、张某与甲服务公司的劳动合同等文件，包含张某建立劳动关系主体的变更、张某能否获得解除劳动关系经济补偿金、张某在原用人单位的工作年限能否合并计算为新用人单位的工作年限、劳动岗位的调整权限、劳动关系的解除条件等，属于免除或者减轻其责任、排除或者限制对方权利等与对方有重大利害关系的异常格式条款。“张某线上入职模板材

料”有十余份文件、页数长达数十页，张某仅签名一次，无证据显示张某在签名时清楚地知晓其签署文件的内容及其签名所对应的文件，亦无证据显示张某在签署相关文件时某顾问公司对于上述异常格式条款进行了提示说明，故二审法院无法依据上述文件中有张某电子签名字样即认定上述文件均系张某的真实意思表示。

最后，张某的工作情况未发生实质变化，劳动关系仍从属于某顾问公司。在2021年9月1日之后，张某的工作地点和工作内容并未发生变化，某顾问公司仍继续支付张某工资并为其缴纳社会保险。某顾问公司称张某因个人原因主动从某顾问公司辞职，次日又立刻入职某顾问公司的全资子公司甲服务公司，与常理不符。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条规定，判决如下：

- 一、撤销北京市顺义区人民法院(2023)京0113民初3174号民事判决；
- 二、张某自2021年1月4日至2022年7月13日与某顾问公司存在劳动关系；
- 三、驳回某顾问公司的诉讼请求。

【法官后语】

随着我国移动终端的普及和数字经济的迅速发展，电子合同在市场交易中的应用日益广泛。由于人们对纸质与电子通信的认知存在明显差异，因此相应的格式条款提示说明义务应有所区分。本案依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》（以下简称《合同编通则

解释》)关于电子合同格式条款的规定,对当事人以“一签多用”方式同时签署多份电子合同时的提示说明义务作出相关认定。

一、电子合同格式条款提示说明义务的特殊性

提示义务在纸质合同中通常体现于对于格式合同条款加黑、加粗、另起一

段、下划线、斜体等特殊处理，纸质合同的厚度、醒目文体、特殊材质等本身释放信号功能，会给当事人具象直观的认知，提醒当事人基于交易的重要性进行注意。而电子合同因无纸化操作的便利性和低成本性，对合同篇幅限制较少，可以容纳较多合同条款，导致在移动端浏览时存在阅读负担，使得传统纸质合同对于格式合同的提示手段易流于形式。本案中，张某签署多份电子合同时，只需要一次点击就可以作出效力表达，对于其中列明的各种不公平条款缺乏敏感性，这为某顾问公司侵害张某的利益提供了便利和空间。

说明义务以对方提出要求为条件，即说明义务具有被动性，但电子合同常见为异地签署，或者交易方通过软件或平台直接签署，说明义务的履行存在不便。因此对电子合同异常格式条款的提示说明义务，应当考虑网络方式与纸质方式的不同，关注用户的实质感知。

二、电子合同语境下履行提示说明义务的认定标准

（一）异常条款的含义

《合同编通则解释》第十条提出异常条款的概念。从范围而言，异常条款不仅包括《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第四百九十六条的免除或者减轻责任条款，也包括《民法典》第四百九十七条排除或者限制对方权利条款。从程度而言，异常条款限定于对相对方存在较大不利影响，但该不利影响不能达到“不合理”的程度，否则就会被归入绝对无效的条款类型。本案中，“张某线上入职模板材料”包含十余份文件，其中劳动关系主体的变更、能否获得解除劳动关系经济补偿金、在原用人单位的工作年限能否合并计算为新用人单位的工作年限等事项属于权益保障和救济条款，直接关系劳动者的基本权益实现，当然属于上述司法解释规定的异常条款范畴。

（二）勾选、弹窗的法律效力

勾选，是指合同相对方在签署页面对于合同文本或者合同条款进行选择，并确认签字效力及于上述内容。勾选对鼓励合同相对人阅读全文有积极意义，在一定程度上体现风险自担的原则。但实践中勾选方式存在滥用情形。本案中张某一次签署十余份电子合同，但勾选时仅展示合同或者条款标题，张某需要

